

(18)

SHAMSIAH BT. MOHD. HASHIM

Lwn.

NURUL FHAIZAL B. OMAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Mohd. Na'im b. Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Mohd. Amran b. Mat Zain (Ahli Panel), YA Dato' Mohd. Shukor b. Sabudin (Ahli Panel), pada **19 April 2019/13 Sya'aban 1440H**]

[**Kes Rayuan Mal No. 10000-077-0047-2018**]

[**Permohonan Perlanjutan Tempoh Masa di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003**]

Peguam Syarie Pemohon: Nooraizan b. Md. Idrus, Tetuan Nooraizan & Partners.

Peguam Syarie Responden : -.

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Pada 18/1/2019, permohonan Pemohon ini telah dibatalkan atas persetujuan kedua-dua pihak kerana kes ini tidak wajar diteruskan kerana ianya telahpun menjadi akademik di mana perintah yang hendak dirayu oleh Pemohon telahpun dibatalkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah di dalam satu kes semakan pada 19/10/2018 .
2. Oleh kerana tiada persetujuan tentang kos, kes ini telah ditangguhkan pada 22/2/2019 untuk membolehkan pihak-pihak memasukkan hujah bertulis berkaitan sama ada kos wajar atau tidak dikenakan kepada Pemohon. Kedua-dua pihak telahpun memfailkan hujah bertulis masing-masing pada 31/1/2019 dan 1/2/2019.
3. Pada sidang mahkamah 22/2/2019, salah seorang panel rayuan tidak dapat hadir kerana mempunyai tugas rasmi di Arab Saudi dan sidang Mahkamah

telah dijalankan oleh 2 orang panel hakim. Responden telah tidak bersetuju sidang mahkamah rayuan tersebut diteruskan untuk keputusan berkenaan isu kos dihadapan 2 orang panel hakim.

4. Berdasarkan seksyen 71(3) EPAIS 2003, Mahkamah telah menangguhkan kes ini untuk pendengaran semula dihadapan korum panel hakim rayuan yang lain pada 19/4/2019. Kes ini telah dipanggil pada hari ini untuk penerusan prosiding berkaitan keputusan tentang kos.
5. Setelah meneliti keseluruhan hujah yang difailkan oleh pihak-pihak, kami mendapati bahawa perintah pembatalan kes ini telah dibuat atas persetujuan pihak-pihak pada 18/1/2019. Pemohon tidak pernah memfailkan sebarang Notis Penarikan Balik (Borang MS19) tetapi telah memohon secara lisan di hadapan mahkamah untuk pembatalan kes berdasarkan alasan yang dinyatakan di perenggan (1) di atas.
6. Isu berkaitan kos sepatutnya tidak timbul kerana pembatalan kes ini adalah dengan persetujuan bersama kedua-dua pihak dan ianya bukan dibuat berdasarkan seksyen 95 ETMMS 2003 iaitu penarikan balik tuntutan/permohonan yang memberikan hak kepada Responden untuk mendapatkan kos prosiding.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti permohonan dan penghujahan kedua-dua pihak, maka dengan ini Kami memutuskan sebulat suara seperti berikut:-

1. Kes permohonan no. 10000-077-0047-2018 adalah dibatalkan.
2. Kos ditanggung oleh masing-masing pihak.

Penghakiman ini diberikan oleh :-



.....
1. **Y.A.A. DATO' DR. MOHD. NA'IM B. MOKHTAR**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. **Y.A. TUAN MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Negeri Selangor

Di persetujui oleh:-



.....
3. **Y.A DATO' MOHD. SHUKOR B. SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Negeri Selangor



4

7